

法律とAI — 契約を知って、AIのスキルで一般就労へ

配付用レジュメ（講演要約 & 重要図解ハンドブック）

講師：社会保険労務士・行政書士
対象：就労継続支援B型事業所 利用者・支援員

導入 契約は日常の中にある — 知らなくても皆さんは毎日できている！

買い物、スマホアプリ、画像生成AIのログイン…すべて法律上の「契約」です。契約を知るとは、自分と作品を守るための盾になります。

第1部 契約の基本 — 売買契約とAI利用規約

- **契約の成立**：「申込み」と「承諾」の合意で成立。書面がなくても口頭で成立する（**諾成契約**）。レシートは契約書ではなく証拠。
- **3つの性質**：**双務** お互いに義務を負う / **有償** 対価を交換 / **諾成** 合意で成立
- **債権と債務**：**債務=しなければならない義務**、**債権=求めてよい権利**。相手の義務は自分の権利（表裏一体）。
- **完遂（ゴール）**：双方が義務を履行し終えること。
- **AI利用規約**：無料でも「同意する」で成立する**定型約款**。規約を守る義務がある。**AIは当事者になれず、責任を負うのは必ず人間**。

【図1】売買契約の構造



【図1】売買契約の構造（双務・有償・諾成と完遂）

第2部 労働契約 — 会社で働くときのルール（一般就労）

- **労働契約（労基法6条）**：「働くこと（労務）」と「賃金」を交換する双務・有償・諾成の契約。
- **使用者（会社）の義務と権限**：**賃金支払債務**、**安全配慮義務（労基法5条：心身の健康と安全を守る義務）**、業務を指示する**指揮命令権**。
- **労働者の権利と義務**：**賃金支払請求権**、**職務専念義務**、**職場秩序遵守義務（秘密保持など）**。
- **AIとの現場ルール**：会社の未公開・顧客情報をAIに入力しない（外部流出と同等）。画面疲労や不快画像でしんどい時は**安全配慮義務**に基づき遠慮なく申し出てOK。

【図2】労働契約の構造（労働契約法6条）



【図2】労働契約の構造（指揮命令権・安全配慮義務）

現在地 B型事業所の位置づけ — 利用契約と安全配慮

- **利用契約（福祉）**：A型（雇用契約・賃金）と異なり、B型は「利用契約・工賃」。労基法等は原則適用外。体調に合わせて通所可能。
- **支援・助言**：事業所の指導は「指揮命令」ではなく「支援・助言」。
- **安全配慮・支援義務**：事業所は利用者の心身の安全を守る義務を負う。保護され安心して学べるステップの場合。
- **要式契約**：書面交付・重要事項説明が必要。



【図4】B型事業所の利用契約（支援・助言 ≠ 指揮命令）

第3部 委託契約（請負） — 作品を納めるとき

- **請負契約**：完成した成果物を納める契約（完成が条件）。発注者に**指揮命令権なし**。皆さんはこの履行の担い手！
- **契約書の6大項目**：①仕様、②納期、③無料修正回数（無限修正を防ぐ防具）、④権利帰属、⑤AI開示、⑥非侵害保証。
- **債務不履行のリスクと安心**：遅延や仕様違いは不履行（民法415条）。「AIのせい」は不可。**事業所が契約を管理し皆さんを守っているため安心して集中できます。**
- **偽装請負に注意**：委託なのに発注元が直接指揮命令するのは違法。名前より「実態」で判断されます。



【図3】委託契約（請負）の構造（6大確認項目・警告・フロー）

第4部 AI生成物ならではの法律問題 — 著作権・他者侵害・チーム確認

- ① **著作権**：AI自動出力には原則なし。人の創作的工夫（プロンプト・加筆）で発生。納品時の権利条項が極めて重要。
- ② **禁止事項**：既存キャラ模倣、実在有名人の顔、特定絵師の画風丸パクリ、事業所内の仲間・職員の写真無断利用は厳禁。
- ③ **責任とチーム**：責任は使った人・納品した人。しかし一人で抱えず事業所チームで納品前ダブルチェック！

まとめ 未来へ羽ばたく皆さんに贈る「5つの安心メッセージ」

- ① **知っておくと安心（自分と作品を守る盾）**
「守れ」ではなく安心のための知恵。全部暗記不要、1つでも思い出せれば100点満点！
- ② **すでに契約の世界で仕事をしている**
「約束を受け、形にして、納める」請負の履行をすでに実践中。大きな強み・自信になります。
- ③ **一般就労で「自分の権利」になる**
労働契約を結んだ瞬間、賃金請求権や安全配慮を受ける権利が手に入る。今日の話は未来の予習！
- ④ **迷ったときは一人で抱えず、聞く**
不安や疑問は支援員にすぐ相談。相談すること自体がプロとして契約を守る一番確実な方法。
- ⑤ **結び**：法律を味方につけてAIスキルを磨けば一般就労への道がひらけます。作品への誇りを持って進みましょう！